SOMBRA RESORT BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

Pelo presente instrumento **SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT LIMITED**, Pessoa jurídica de direito privado de nacionalidade britânica, inscrita no CNPJ sob o n° 08.353.637/0001-73, com sede e domicilio social na Waterfront Drive, nº 325, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola – Ilhas Virgens Britânicas, neste ato, representada por seu procurador, **RICARDO PIMENTEL PORTELA DE MORAES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00613352408 - DETRAN/RN e inscrito no CPF sob o nº 010.236.884-84, residente e domiciliado na Avenida Governador Silvio Pedrosa, n° 304, Apto. 701, Edifício Pérola do Atlântico, Areia Preta, CEP: 59014-100, Natal/RN, conforme, instrumento de procuração, em anexo.

RESOLVE constituir uma sociedade unipessoal limitada, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO:

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade unipessoal limitada, adotará o nome empresarial de **SOMBRA RESORT BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA,** que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.**

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE SOCIAL:

A sociedade unipessoal limitada terá sua sede social, na Rua Doutor Poty Nobrega, n° 1946, Sala 305, Condomínio Empresarial Internacional Trade Center, Lagoa Nova, CEP: 59056-180, Natal/RN.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL:

A sociedade unipessoal limitada tem por objeto social: Gestão e administração da propriedade imobiliária **(CNAE: 6822-6/00)**; Aluguel de imóveis próprios **(CNAE: 6810-2/02)**; Compra e venda de imóveis próprios **(CNAE: 6810-2/01)**; Participação em outras sociedades, nacionais e estrangeiras **(CNAE: 6463-8/00)**; Gestão de participações societárias (Holdings) **(CNAE: 6461-1/00)**.

Wellington de Macêdo Virginio
Assessor Jurídico
OAB/RN 2432

CLÁUSULA QUARTA - DURAÇÃO:

O prazo de duração é indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL:

O capital social é na importância de R$ 3.000.525,45 (Três milhões, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), divididos em 300.052.545 (Trezentos milhões, cinquenta e duas mil, quinhentas e quarenta e cinco) quotas de R$ 0,01 (Um centavo de real) cada uma, totalmente integralizadas em 09 (Nove) casas residenciais, situadas na Rua do Amor, nº 801, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, bem como o seu respectivo Terreno Urbano, onde ditas casas encontram-se edificadas, medindo 3.856,74m2 de superfície – Perímetro: 370,86m, situado com frente para Rua Praia do Amor, fundos para uma Rua Projetada, fazendo equina com à Rua do Amor, na Praia da Pipa, zona de expansão urbana e turística deste município de Tibau do Sul deste Estado do Rio Grande do Norte – limitando-se: ao Norte, coma Rua do Amor e Ana Karina Talk, – ao Oeste, com a Rua Praia do Amor e JM Empreendimentos Imobiliários Hoteleiros Ltda, – ao Leste, com a Rua Projetada e, ao Sul, com Sombra Floresta Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo a seguinte descrição técnica do perímetro: Partindo do vértice inicial P1 seguindo a distância de 45,08m chega-se ao vértice P2, confrontando nesse trecho com Sombra Floresta Empreendimentos Imobiliários Ltda, seguindo com distância de 34,36m chega-se ao vértice P3, confrontando nesse trecho com Sombra Floresta Empreendimentos Imobiliários Ltda, seguindo com distância de 41,68m, chega-se ao vértice P4, confrontando nesse trecho com a Rua Projetada, seguindo com distância de 80,08m, chega-se ao vértice P5, confrontando nesse trecho com a Rua do Amor, segundo com distância de 30,08m, chega-se ao vértice P6, confrontando nesse trecho com Ana Karina Talk, seguindo com distância de 20,30m, chega-se ao vértice P7, confrontando nesse trecho com Ana Karina Talk, seguindo com distância de 30,82m, chega-se ao vértice P8, confrontando nesse trecho com a Rua Praia do Amor, seguindo com distância de 2,18m, chega-se ao vértice P9, confrontando nesse trecho com JM Empreendimentos Imobiliários e Hoteleiros Ltda, seguindo com distância de 25,35m, chega-se ao vértice P10, confrontando nesse trecho com JM Empreendimentos Imobiliários e Hoteleiros Ltda, seguindo com distância de 16,06m, chega-se ao vértice P11, confrontando nesse trecho com JM Empreendimentos Imobiliários e Hoteleiros Ltda, seguindo com distância de 29,16m, chega-se ao vértice P12, confrontando nesse trecho com a Rua Praia do Amor, seguindo com distância de 15,71m, chega-se ao vértice inicial P1, totalizando uma área de 3.856,74m2 e um perímetro de 370,74m, conforme, descrito em registro geral Matrícula n° 1342, no Livro n° 2, Folha n° 11, do registro de imóveis do Ofício único de Tibau do Sul – Comarca de Goianinha/RN, ficando assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Wellington de Macêdo Virginio
Assessor Jurídico
OAB/RN 2432

Sócia Única	%	Quotas	R$
SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT LIMITED	100	300.052.545	3.000.525,45
Total	**100**	**300.052.545**	**3.000.525,45**

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO:

A sociedade unipessoal limitada autoriza desde já que a sua administração poderá ser exercida por pessoa não sócia, a partir da data de arquivamento do presente contrato de constituição.

Parágrafo Primeiro: A administração da sociedade unipessoal limitada caberá ao não sócio, **RICARDO PIMENTEL PORTELA DE MORAES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00613352408 - DETRAN/RN e inscrito no CPF sob o nº 010.236.884-84, residente e domiciliado na Avenida Governador Silvio Pedrosa, n° 304, Apto. 701, Edifício Pérola do Atlântico, Areia Preta, CEP: 59014-100, Natal/RN, atuando de forma isolada, cabendo-lhe a representação da sociedade ora constituída ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos pertinentes aos objetivos da sociedade.

Parágrafo Segundo: É vedado ao administrador da sociedade unipessoal limitada a utilização do nome da sociedade em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, ou conceder, isoladamente, avais, fianças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objetivo social, ou ainda, assumir obrigações em favor da sócia, bem como lhe é vedado à alienação do imobilizado da sociedade sem a expressa autorização da sócia única.

CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO:

O administrador não sócio, não fará jus à retirada mensal, a título de *pró-labore.*

CLÁUSULA OITAVA - DESIMPEDIMENTO:

O administrador não sócio declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer a administração da sociedade em

Wellington de Macêdo Virginio
Assessor Jurídico
OAB/RN 2432

virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - ABERTURA DE FILIAIS:

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada pela sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade unipessoal limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse da sócia única, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DA SÓCIA ÚNICA EM RELAÇÃO À SOCIEDADE:

Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores da incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO:

Fica eleito o foro na Comarca da cidade de Natal no estado do Rio Grande do Norte, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente

Wellington de Macêdo Virginio
Assessor Jurídico
OAB/RN 2432

deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio da titular.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que a mesma assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Unipessoal Limitada, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Natal/RN, 30 de Agosto de 2021.

SOMBRA E AGUA FRESCA RESORT LIMITED

Representada por seu procurador,

RICARDO PIMENTEL PORTELA DE MORAES

RICARDO PIMENTEL PORTELA DE MORAES

Administrador não sócio

Visto do Advogado

Wellgton de Macêdo Virginio
Assessor Jurídico
OAB/RN 2432

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOÃO LUIS CALDAS DE MACEDO, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o n° 004166, expedida em 19/04/1990, inscrito no CPF n° 41419910400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
41419910400	004166	JOAO LUIS CALDAS DE MACEDO

JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2021 15:35 SOB Nº 24200911503.
PROTOCOLO: 210539798 DE 29/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107297025. CNPJ DA SEDE: 43730206000180.
NIRE: 24200911503. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2021.
SOMBRA RESORT BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.